

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 249/2535

จำสืบตำรวจสมบุรณ์ จี๊จะบุญ กับพวก

โจทก์

นายอำนวย แก้วนาลัย กับพวก

จำเลย

นายพินิจ ดันสถิรานันท์ ทนายจำเลยที่

1 และที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ในข้อที่ 2 และข้อที่ 3 เป็นฎีกาปัญหา ข้อเท็จจริงซึ่งทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 1 และข้อ 4 แม้เป็น ฎีกาข้อกฎหมาย แต่ก็ไม่เป็นสาระแก่คดีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง และมาตรา 249 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับฎีกาของ จำเลยที่ 1 และที่ 3

จำเลยที่ 1 ที่ 3 เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลย ทั้งสามร่วมกันใช้เงินจำนวน 300,000 บาท คดีจึงเป็นทุนทรัพย์ เกินกว่า 200,000 บาท ไม่ต้องฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและ ฎีกาข้อ 1 และข้อ 4 ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องฟ้องโจทก์ เคลือบคลุมและอำนาจฟ้องของโจทก์ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(สำนวนตอน 2 อันดับ 15 แผ่น
ที่ 3 ที่ 4)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน
ให้โจทก์ทั้งสองจำนวน 91,200 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้น
เงิน 15,000 บาท นับแต่วันทำ ละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ คดีสำหรับจำเลยที่ 2 ให้
ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(สำนวนตอน 2 อันดับ 12)

จำเลยที่ 1 ที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้(สำนวนตอน 2 อันดับ 14 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ส่วน
ฎีกาข้อ 1 เรื่องฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ และฎีกาข้อ 4 ในข้อที่ว่าจำเลยที่ 3 ไม่ต้อง
ร่วมรับผิดชอบ จำเลยที่ 1 เพราะเป็นเรื่องอยู่นอกวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 3 นั้นก็
เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1
และจำเลยที่ 3 ขอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ส่วน

ฎีกาข้อ 1 เรื่องฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ และฎีกาข้อ 4 ในข้อที่ว่าจำเลยที่ 3 ไม่ต้อง
ร่วมรับผิดชอบกับ จำเลยที่ 1 เพราะเป็นเรื่องอยู่นอกวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 3 นั้นก็
เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1
และจำเลยที่ 3 ชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ประมาณ ชั้นชื้อ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ